

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 365/2534	พนักงานอัยการ จังหวัด นครสวรรค์	โจทก์
	นาย พิชัย วงศ์แก้วโพธิ์ ทอง	ผู้ร้อง
	นาย อภิชัย จันทรวีถี	จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

สัญญาเช่าซื้อระบุว่า กรณีเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อในระหว่างอายุสัญญา เช่น ถูกขโมย ต้องอัคคีภัย ภัยพิบัติเหตุใด ๆ หรือการกระทำใด ๆ จนทรัพย์สินที่เช่าซื้อเสียหายหรือสูญหาย ผู้เช่ายินยอมรับผิดชอบจ่ายเงินค่าเช่าซื้อที่ยังค้างชำระอยู่ทั้งสิ้น ข้อสัญญาดังกล่าวแสดงวัตถุประสงค์อยู่ในตัวว่าผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อต้องการราคาค่าเช่าซื้อเป็นสำคัญผู้เช่าซื้อจะนำทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อไปใช้อย่างไรก็ได้ เมื่อทราบว่ารถจักรยานยนต์ของกลางถูกยึดแล้ว ผู้ร้องยังรับค่าเช่าซื้อต่อมาอีกไม่ได้ บอกเลิกสัญญาหรือติดตามเอารถจักรยานยนต์คืน ทั้งไม่เคยขอรับคืนจากพนักงานสอบสวน การที่ผู้ร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลางจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ถือว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดจึงไม่มีสิทธิร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลาง.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 336, 336 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21

พศจิกายน 2514 ข้อ 13 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยและสั่งริบรถ
จักรยานยนต์ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ของกลางและ
มิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลย ขอให้สั่งคืนของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถจักรยานยนต์ของ
กลาง ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการที่จำเลยได้นำรถจักรยานยนต์ของกลางไปใช้ในการก
ระทำความผิด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาว่าผู้ร้องมีสิทธิได้รับคืนรถ
จักรยานยนต์ของกลางหรือไม่ ได้ความจากการนำสืบของผู้ร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้ให้เช่า
ซื้อรถจักรยานยนต์ของกลางแก่ผู้รับมอบอำนาจไปตามหนังสือสัญญาเช่าซื้อเอกสาร
หมายเลข ร.2 แต่ตามสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวได้ระบุไว้ในข้อ 9 ว่า ตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้รับ
มอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อเป็นต้นไป หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่าซื้อใน
ระหว่างอายุสัญญาเช่าซื้อ เช่น ถูกขโมย ต้องอัคคีภัยวาตภัย อุบัติเหตุใด ๆ หรือ
การกระทำใด ๆ จนทรัพย์สินที่เช่าซื้อเสียหาย หรือสูญหาย ผู้เช่ายินยอมรับผิดชอบใช้
เงินค่าเช่าซื้อที่ยังค้างชำระอยู่ทั้งสิ้น ข้อสัญญาดังกล่าวแสดงวัตถุประสงค์อยู่ในตัวว่า
ผู้ให้เช่าซื้อต้องการราคาค่าเช่าซื้อเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดเหตุสุดวิสัยแก่รถ

จักรยานยนต์ที่ให้เช่าซื้อหรือไม่ เมื่อผู้ร้องทราบว่ารถจักรยานยนต์ของกลางถูกยึดแล้ว ผู้ร้องก็ยังรับค่าเช่าซื้อต่อมาอีกไม่ได้บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อหรือติดตามเอารถจักรยานยนต์คืนแต่อย่างใดทั้งผู้ร้องก็ไม่เคยไปขอรับรถจักรยานยนต์ของกลางคืนจากพนักงานสอบสวนพฤติการณ์ของผู้ร้องประกอบกับข้อสัญญาเช่าซื้อดังกล่าวมาแล้วมีเพียงต้องการค่าเช่าซื้อเท่านั้น ผู้เช่าซื้อจะนำรถจักรยานยนต์ของกลางไปใช้อย่างไรก็ได้การที่ผู้ร้องมาร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลางจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ถือได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดย่อมไม่มีสิทธิร้องขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลาง..."

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในทางปฏิบัติที่ปรากฏ กรณีของการเช่าซื้อคู่สัญญามักจะตกลงกันเกี่ยวกับความมุ่งหมายที่ฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อจะได้รับชำระค่าเช่าซื้อเต็มจำนวน ไม่ว่าจะเกิดเหตุใด ๆ ทำให้ทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อเสียหายหรือสูญหายไปในช่วงอายุสัญญา เงื่อนไขข้อสัญญาดังกล่าวคงพิจารณาได้ในแง่เป็นพยานหลักฐานประกอบพฤติการณ์ของผู้ให้เช่าซื้อในการขอคืนของกลางที่ถูกริบว่ารู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดกับจำเลยหรือไม่

เท่านั้นคงไม่อาจจะลงลึกจนวางเป็นหลักได้ว่า หากมีข้อสัญญาดังกล่าวแล้วจะต้องถือว่าเป็นการรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดไม่มีสิทธิขอคืนทรัพย์สินของกลาง ปัญหาว่าอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิดนั้นคงต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ต่าง ๆ ประกอบกันว่า เมื่อประมวลเรื่องราวข้อเท็จจริงที่ได้จากพยานหลักฐานแล้วมีน้ำหนักโน้มน้าวไปในทางที่ว่า เป็นการขอคืนของกลางในลักษณะเป็นการบังหน้าหรือกระทำไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นหรือไม่ แนววินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยมีปรากฏจะเน้นหนักอยู่ที่จัดนี้ ส่วนพฤติการณ์อื่น ๆ ที่บ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นที่มีตัวอย่างปรากฏ เช่น การปล่อยให้มีการค้างชำระราคาเช่าซื้อเป็นเวลานานมิได้มีการบังคับตามสัญญา ไม่เคยติดต่อขอคืนในชั้นพนักงานสอบสวน การเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินของกลางหลังจากทราบว่าการยึดเป็นของกลางแล้วเป็นต้น ซึ่งน่าจะศึกษาได้จากตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1785/2530 รถยนต์ของกลางเป็นรถยนต์ที่สามี่จำเลยเช่าซื้อจากผู้ร้องเมื่อจำเลยนำไปใช้ในการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ครั้งแรกผู้ร้องได้ร้องขอคืนรถยนต์มาแล้วก็นำมาให้จำเลยและสามี่จำเลยครอบครองต่อไปแทนที่จะเลิกสัญญา พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าผู้ร้องประสงค์เพียงค่าเช่าซื้อเท่านั้น จำเลยและสามี่จำเลยจะนำรถยนต์ไปใช้อย่างไรก็ได้ จำเลยนำรถยนต์ของกลางไปใช้งานในการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้อีก จึงเข้าลักษณะผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิดของจำเลย ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอคืนรถยนต์ของกลาง... คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 688/2531 ผู้ร้องจดทะเบียนรับโอนรถยนต์ของกลางมาจากผู้ให้เช่าซื้อหลังจากทราบว่าจำเลยนำรถยนต์ของกลางไปใช้ในการกระทำผิดและถูกเจ้าพนักงานยึดไว้ ส่อให้เห็นความไม่สุจริตของผู้ร้อง ทั้งคดียังฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด จึงคืนรถยนต์ของกลางที่สั่งริบให้ผู้ร้องไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2611/2533 การที่ผู้ร้องมิได้บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อหรือร้องขอคืนของกลางตั้งแต่ชั้นสอบสวนเพราะพนักงานสอบสวนใช้เวลาสอบสวนเพียงประมาณ 1

เดือน มิใช่เวลายาวนานจนถึงกับจะพึงเป็นข้อพิรุณของผู้ร้อง ส่วนการยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางภายหลังศาลอุทธรณ์พิพากษาให้รับนั้นก็หาใช่เรื่องผิดปกติไม่ เพราะศาลชั้นต้นมิได้สั่งริบรถยนต์ของกลาง ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกของกลางที่มีผู้เช่าซื้อไปผู้เช่าซื้อนำรถยนต์คันดังกล่าวให้เช่าซื้อช่วงไปอีกต่อหนึ่ง แม้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ผู้ร้องอ้าง ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าซื้ออยู่ตลอดไปจนกว่าจะครบไม่ว่ารถยนต์ของกลางจะถูกศาลสั่งริบหรือไม่ก็ตาม แต่ปรากฏตามสัญญาเช่าซื้อช่วงว่า ผู้เช่าซื้อช่วงยังต้องชำระค่าเช่าซื้อต่อไปอีกหลายงวด การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางในคดีนี้จึงเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ร้องโดยตรง เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ร้องกับผู้เช่าซื้อมีกิจการเกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์กันเป็นพิเศษพฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าผู้ร้องได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยและไม่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3819/2533 แม้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์ของกลางยังเป็นของผู้ร้องตามข้อสัญญา เพราะผู้ซื้อยังค้างชำระราคาอยู่ แต่ผู้ร้องปล่อยให้ผู้ซื้อค้างชำระราคาอยู่จนถึงวันเกิดเหตุเป็นเวลา 4 ปีเศษแล้ว มิได้บังคับตามสัญญาซื้อขายแก่ผู้ซื้อโดยการบอกเลิกสัญญาและเรียกเอาทรัพย์สินที่ขายคืนอย่างใดคงปล่อยให้ผ่านไปนานมาจนกระทั่งจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้ซื้อนำรถยนต์ของกลางไปกระทำความผิดแล้วผู้ร้องก็มอบอำนาจให้ผู้ซื้อนั้นเองมายื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลาง ทั้งตามสัญญาซื้อขายผู้ซื้อต้องรับผิดชอบใช้ราคาที่ซื้อจนครบแม้รถยนต์ของกลางจะถูกริบ ดังนี้ การร้องขอคืนรถยนต์ของกลางของผู้ร้อง เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับรถยนต์ของกลางคืนไปในภายหลัง หาใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ร้องเองไม่จากพฤติการณ์แห่งคดีที่จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้ซื้อใช้รถยนต์ของกลางบรรทุกทราบเกินน้ำหนักในการค้าของผู้ซื้อ น่าเชื่อว่ากระทำไปตามคำสั่งของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจึงเป็นผู้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด เมื่อผู้ร้องขอคืนรถยนต์ของกลางเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ จึงถือได้ว่าเป็นการรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดคดีนี้ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่

สุจริต ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอคืนรถยนต์ของกลาง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3967/2533 ผู้
เช่าซื้อรถยนต์ของกลางผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อแก่ผู้ร้อง ไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด นับ
แต่วันเช่าซื้อถึงวันที่จำเลยนำรถยนต์ของกลางไปกระทำความผิดเป็นเวลา 2 ปีเศษ
ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ทวงถามให้ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระอยู่แต่อย่างใด คงปล่อยไว้
เนิ่นนานจนกระทั่งจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของผู้เช่าซื้อได้ใช้รถยนต์ของกลางกระทำความ
ผิดโดยบรรทุกไม้ยางพาราในกิจการค้าของผู้เช่าซื้อโดยพฤติการณ์ซึ่งน่าเชื่อว่า
ผู้เช่าซื้อมีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดด้วย ทั้งผู้ร้องมีจุดประสงค์เพียง
ต้องการได้รับชำระราคาค่าเช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าผู้ร้องขอคืนรถยนต์
ของกลางเพื่อประโยชน์ของผู้เช่าซื้อซึ่งมีส่วนในการกระทำความผิดด้วยแต่ฝ่ายเดียว
เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่มีสิทธิขอคืนรถยนต์ของกลาง. สุพิศปราณีตพลกรัง.